

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA Demandante	CIVIL NÚM: CB2025CV00256
v.	
FREDDY SALIENT AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc. Demandados	SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC. Interventor	

MOCION EN OPOSICION A MOCION EN REPLICA DE LA PARTE DEMANDANTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

PRIMERO: En el caso de autos la parte demandante, presentó moción (entrada 115) en réplica a la moción radicada por la aquí compareciente titulada OPOSICION A SOLICITUD DE QUE SE ENCUENTE INCURSO EN DESACATO AL MUNICIPIO DE CABO ROJO, Y A OTROS FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL (entrada 114) .

SEGUNDO: Por entender que a la parte no le asiste la razón, exponemos y aclaramos:

a. Desde que El Municipio de Cabo Rojo se enteró del presente caso, la Oficina de Permisos no siguió atendiendo la querella (Entrada 1, Anejo 1) presentada por la parte demandante, acorde con el Art. 14.1 de la Ley 169-2009.

b. Está bien claro en la sentencia y en la moción radicada por la aquí compareciente (Entrada 74 anejo 1), que todas las partes del presente caso tenían conocimiento de la Recomendación Municipal.

c. La parte demandante alega en su escrito, entrada 115 párrafo 8 lo siguiente: “Se desprende del escrito del Municipio en oposición a nuestra solicitud de desacato que el propio Municipio admite que después de radicado el Injunction Estatutario continuaron evaluando este proyecto y en contubernio con los demandados buscando la forma de evadir cualquier Sentencia en contra de estos. No obedecieron las órdenes del Tribunal, y luego de emitida la Sentencia continuaron con su intento de burlar e ignorar el dictamen de este Honorable Tribunal. En un caso donde tantas personas del Municipio de Cabo Rojo han intervenido para tratar de buscar este resultado, es forzoso concluir que hay presiones o intereses poderosos en esa dirección y que los funcionarios municipales no actuaron en mutuo u común esfuerzo para tratar de “darle la vuelta” a la Sentencia emitida.”

Esto es totalmente falso. El Municipio de Cabo Rojo, el director de Permisos, sus dependencias y funcionarios municipales nunca han actuado en contubernio con la parte demandada, ni con cualquier otra persona.

El aquí compareciente no ha indicado, ni tampoco ha insinuado que los codemandados y el Municipio de Cabo Rojo están en acuerdo para algún fin censurable y/o reprobable o cualquier otro contrario a la ley.

El Municipio de Cabo Rojo y sus funcionarios NO actuaron en contubernio, ni con presiones o interés alguno para tratar de “darle la vuelta” a la Sentencia emitida, ni cualquier otro asunto. Al contrario, el aquí compareciente siempre ha sido imparcial y recto.

c. El director de Permisos, el Municipio de Cabo Rojo, sus dependencias y funcionarios municipales nunca han tenido la intención de incumplir con las órdenes de este Honorable Tribunal. Al contrario, cumplen con su deber concedido por ley. Art.678 del Código de Enjuiciamiento Civil, Artículo V, Sec. 4 de la Constitución del ELA de Puerto Rico.

d. La actitud del Municipio de Cabo Rojo NO es una contumaz, Ni de reto a este tribunal. Al contrario, es de deferencia y respeto.

e. El Municipio de Cabo Rojo No busca impedir u obstruir la administración de la justicia por un tribunal o menoscabar la autoridad de éste. Ni tampoco ha actuado temerariamente.

TERCERO: Por todo lo antes expuesto, y también por lo expuesto en la moción radicada el 14 de febrero de 2026 (entrada 114) se solicita a este Honorable Tribunal:

1.No encuentre incurso en desacato al Municipio de Cabo Rojo y no le imponga sanciones al Municipio, ni en su carácter personal al Hon. Jorge Morales, alcalde, ni al Ing. Carlos Rivera Pérez, director de la Oficina de Permisos, ni al Sr. Luis López director de la Oficina de Ordenamiento Territorial; ni a los miembros del Comité de Permisos: Gustavo Colberg, Luis López y Abraham Rodríguez, por ser estos funcionarios municipales.

2. El Municipio de Cabo Rojo cumpliendo con no desacatar ninguna orden de este Honorable Tribunal, y si este Honorable Tribunal así lo determina, se solicita revocar la Consulta de Construcción 2025-631881-CCO-015432 y Permiso de Construcción 2025-631881-PCOC-322969, en el tribunal correspondiente.

3. No le imponga honorarios y costas legales a los aquí comparecientes.

4. Determine que no hubo incumplimiento y temeridad por parte del aquí compareciente.

5. Determine que los funcionarios municipales NO han desacatado las órdenes del Tribunal pretendiendo cobijarse en la impunidad del manto municipal y por haber incumplido con sus deberes ministeriales.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo antes expuesto y Declare Ha Lugar la presente moción y provea de conformidad con lo Solicitado; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que copia fiel y exacta de este escrito fue notificada electrónicamente por SUMAC a todas las partes de récord en el presente caso.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO, en Cabo Rojo, P.R. a 18 de febrero de 2026.

f/LCDA. NORMA T. RIVERA LÓPEZ

RUA 13,340

Dirección Oficina: Calle Muñoz Rivera # 55 Cabo Rojo, P.R.

Dirección Postal: Apt. 163 49 Carr. 307

Boquerón, PR 00622-9768

Tel. 787-438-5645

E-mail: n.rivera_lopez@hotmail.com